

1501338-95.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... A adolescente sabia que ia ter o roubo. O interrogando está bastante arrependido. Não moram perto de onde foi o roubo. Estavam no local "dando uma volta". Os quatro estavam a pé, juntos. Decidiram praticar o roubo quando estavam indo embora. A arma de fogo estava com o interrogando. A arma era do outro rapaz que estava com eles, o de estatura menor. Viram a vítima ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501338-95.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501338-95.2022.8.26.0540 - Controle 1078/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2190223/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 26121070 - CPJ SANTO ANDRE, 2190223 - CPJ SANTO ANDRE, DN8261-1/2022 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réus:

THABATA DA CRUZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILAS DIAS DE OLIVEIRA FILHO

Vistos etc.

I - RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou IGOR BARBOSA NUNES e THABATA DA CRUZ, imputando-lhes a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por duas vezes, e art. 244-B, do ECA, por duas vezes.

Narra a denúncia que, no dia 13 de julho de 2022, por volta das 21 horas, na Rua Manaus, 100, Vila Lazira, Santo André/SP, os denunciados, agindo em concurso de agentes com a adolescente G. B. da S. e uma criança ainda não identificada, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de tarefas, subtraíram, empregando arma de fogo, o veículo T-Cross, placa CTC1B49, avaliado em R\$100.000,00, pertencente a Antônio Marcos Trevisan, e o aparelho celular Apple

iPhone 11, avaliado em R\$3.000,00, um escapulário de ouro, avaliado em R\$1.500,00, pertencentes a Matheus Fabiano Trevisan, isso fazendo mediante grave ameaça à vítima Matheus, que foi impedida de oferecer resistência, tendo ainda, IGOR e THABATA, agindo em conluio, corrompido ou facilitado a corrupção da adolescente G. B. da S. (17 anos de idade) e de uma criança ainda não identificada, de aproximadamente 10 anos de idade, com elas praticando infração penal. Em 19/07/2022, a denúncia foi recebida e designada audiência de instrução e julgamento para 17/08/2022 (ff. 91/92), redesignada para 22/08/2022 (f. 152). Em 19/08/2022, a Defesa de Igor apresentou resposta à acusação (ff. 221/222). Em 22/08/2022, foi apresentada resposta à acusação pela defesa de Thabata e realizada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas uma vítima e duas testemunhas, bem como interrogados os réus. Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação por um crime de roubo majorado e por um crime de corrupção de menores. A Defesa de Thabata, por sua vez, pugnou pela absolvição, por ausência de provas de autoria ou por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela fixação da pena e demais consectários da forma mais favorável. A Defesa de Igor, por sua vez, pugnou pela absolvição, por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, pela fixação da pena e demais consectários da forma mais favorável. É o relatório.

## II - FUNDAMENTAÇÃO

Não havendo preliminares, examina-se o mérito.

A materialidade é demonstrada pelo auto de exibição/apreensão (ff. 18/19), pelo auto de avaliação (ff. 20/21), pelo auto de entrega (f. 22), pela certidão de nascimento da adolescente G. B. da S. (f. 41), pelo boletim de ocorrência (ff. 47/50), pelo auto de apreensão de adolescente (f. 51), pelo laudo pericial de eficiência de arma de fogo (ff. 213/217), corroborados pela prova produzida em Juízo.

A autoria foi comprovada pela prova oral produzida.

A vítima Matheus Fabiano Trevisan, perante a Autoridade Policial, disse (f. 12): por volta das 21:00 horas eu havia acabado de estacionar o VW T Cross do meu pai, placas CTC1B49, na rua Manaus, próximo ao Corinthians Futebol Clube de Santo André, quando um menino de aproximadamente 10 anos de idade bateu no vidro do motorista e disse que era melhor eu abrir. Em seguida se aproximou um homem usando máscara, o qual apontou uma arma de fogo para mim e exigiu que eu descesse do veículo. Assim que abri a porta, ele colocou a arma na minha cabeça e retirou o telefone celular do meu bolso. Eu fui andando rapidamente até o clube Corintinhas e ao chegar próximo ao portão do estabelecimento, este mesmo criminoso foi até mim e perguntou pela chave do veículo, fazendo com que eu retornasse até o carro. Neste momento ele retirou a minha correntinha de ouro e me acompanhou até a T Cross apoiando o revólver nas minhas costas. Ao caminharmos em direção ao veículo, a criança que havia batido na janela se aproximou da esquina e disse que a chave estaria com ela. Ato contínuo eu voltei a caminhar em direção ao clube, de modo que não vi quem ocupou meu carro durante a subtração. Já no interior do clube, um munícipe me emprestou seu telefone celular e eu noticiei o crime à polícia. Importante mencionar que quando fui abordado pela criança e pelo homem armado, pude perceber uma mulher nas proximidades acompanhadas de outras pessoas, mas não tenho condições de reconhecê-las. Também não tenho condições de reconhecer o roubador armado, pois ele usava uma máscara e um capuz ou boné. Tenho condições de reconhecer apenas o menino que bateu no vidro mandando eu abrir o carro.

Em Juízo, Matheus relatou que joga bola às quartas, estava chegando por volta de 21h, no Clube do Corinthians. Estava estacionando carro e viu, pelo retrovisor, uma criança vindo em direção ao carro. A criança chegou perto e o declarante trancou o carro. A criança disse que era melhor o declarante sair do carro. Em seguida, chegou um rapaz de máscara, boné ou touca, colocou a arma no vidro. O declarante abriu a porta e a pessoa colocou a arma em sua cabeça. O declarante deixou tudo no carro e a pessoa pegou o celular que estava em seu bolso. O declarante foi correndo

em direção à entrada do Clube. A pessoa gritou pelo declarante e o alcançou, tendo perguntado onde estaria a chave do carro. O declarante disse que a chave estava no carro. O declarante voltou ao carro com a pessoa, que colocou a arma na cintura do declarante. Quando chegaram perto, a criança apareceu e disse que tinha achado a chave. Nesse momento, a pessoa também lhe subtraiu a corrente de ouro. O declarante saiu correndo e não viu mais nada. O declarante viu a criança e o rapaz, armado. O declarante viu duas mulheres próximas, mas não foram elas que lhe abordaram. O declarante viu que elas estavam juntas, quando manobrava o carro. As mulheres estavam conversando e estavam perto do rapaz e da criança. Não viu se elas entraram no carro. Na Delegacia, ficou sabendo que tinham prendido os réus depois de eles baterem o carro e saírem correndo a pé. Não reconheceu a pessoa que foi presa, pois ela usava máscara e boné ou touca. Acredita que foram presas três pessoas, que não foram apresentadas ao declarante. Demorou cerca de uma hora entre o roubo e o declarante ter sido avisado da prisão. Não sabe onde o carro foi localizado. O pai do declarante não presenciou nada. A pessoa que fez a abordagem estava com máscara "normal do COVID", máscara facial, e com boné ou touca.

Em Juízo, a oitiva de Antônio Marcos Trevisan foi dispensada pelas partes.

A testemunha Edilson Monteiro da Silva, policial militar, perante a Autoridade Policial, disse (ff. 09/10):

Estávamos em patrulhamento pela Estrada dos Vianas quando foi irradiado o roubo da VW T Cross, placas CTC1B49, quando adentramos a Rua Mariápolis, onde havia um T Cross manobrando. Ao nos aproximarmos, pudemos constatar tratar-se do veículo roubado, de modo que o condutor do veículo jogou o carro contra a viatura mas não a atingiu e acabou empreendendo fuga. Iniciamos perseguição e já na Rua Ciprestes com Rua José Poletto, o T Cross colidiu contra um outro veículo que lá trafegava mas não ficou no local. 4 ocupantes desceram do carro roubado e começaram a correr. Uma das ocupantes, depois identificada como a adolescente Gislaine Bernardino da Silva, jogou uma bolsa no quintal de uma casa. Eu consegui abordar 2 dos suspeitos, identificados como Igor Barbosa Nunes e a adolescente Gislaine, enquanto que meu parceiro abordou Thabata da Cruz, contudo, o quarto ocupante conseguiu fugir. Submetidos a revista pessoal, localizamos 1 telefone celular nas vestes da Gislaine. Indagada sobre a procedência do aparelho, Gislaine confessou tratar-se do celular da vítima, proprietária do T Cross. Os outros 2 suspeitos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado em suas vestes. Em seguida, consegui recuperar a bolsa jogada por Gislaine e dentro dela localizamos 1 revólver calibre .32, municiado com 6 cartuchos íntegros, além de um outro telefone celular, do qual Gislaine disse ser proprietária. Indagados sobre a procedência do veículo, Igor confessou voluntariamente tê-lo roubado na rua Manaus, mas tanto Thabata quanto a adolescente negaram qualquer participação.

Em Juízo, Edilson relatou que estava com sua equipe em patrulhamento. Deparam-se com um T-Cross no final da via. Quinze minutos antes havia sido irradiado pelo COPOM roubo de veículo nas mesmas características. Ao se aproximarem e darem sinal de parada, o veículo se evadiu. Após breve perseguição, o veículo colidiu e quatro pessoas correram de dentro do veículo. O depoente abordou o réu Igor. O motorista da viatura abordou a ré Thabata. O policial Pedro abordou a menor. A bolsa atirada pela menor sobre um muro foi recuperada, dentro da qual foi localizado um revólver com seis munições e um celular produto de roubo. Na posse da adolescente estava o celular da vítima. Não sabe dizer se o réu Igor estava dirigindo, pois era à noite e o vidro do veículo era escuro.

A testemunha Pedro Henrique Gomes Alves, policial militar, perante a Autoridade Policial, disse (f. 11):

estávamos patrulhando a Estrada dos Vianas quando foi noticiado o roubo da VW T Cross, placas CTC1B49. Assim que adentramos na Rua Mariápolis, avistamos um T Cross manobrando. Ao nos aproximarmos, pudemos constatar tratar-se do veículo roubado, de modo que o condutor do veículo jogou o carro contra a viatura fugiu. Iniciamos perseguição e na Rua Ciprestes com Rua José Poletto, o T Cross colidiu contra um outro veículo que não foi qualificado pois não ficou no local. 4 ocupantes desceram do carro roubado e começaram a correr. Uma das ocupantes, depois identificada como

a adolescente Gislaine Bernardino da Silva, jogou uma bolsa no quintal de uma casa. Eu consegui abordá-la e a suspeita Thabata da Cruz e meu parceiro abordou Igor Barbosa Nunes e a adolescente Gislaine. O quarto suspeito conseguiu fugir. Submetidos a revista pessoal, 1 telefone celular foi encontrado com a adolescente. Indagada sobre a procedência do aparelho, Gislaine confessou tratar-se do celular da vítima. Os outros 2 suspeitos foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado em suas roupas. Em seguida, conseguimos recuperar a bolsa jogada por Gislaine e dentro dela localizamos 1 revólver calibre .32, municiado com 6 cartuchos íntegros, além de um outro telefone celular, do qual Gislaine disse ser proprietária. Indagados sobre a procedência do veículo, Igor confessou tê-lo roubado na rua Manaus, mas tanto Thabata quanto a adolescente negaram participação. Assim, apresentamos os suspeitos nesta unidade.

Em Juízo, Pedro Henrique relatou que estavam patrulhando e escutaram “roubo em outra área”, do veículo T-Cross. Deparam-se, em uma rua sem saída, com um carro parecido. Era realmente o carro. Ao iniciar a abordagem, o motorista acabou saindo com o veículo, foi feito acompanhamento até que o veículo colidiu. Quatro indivíduos desceram do veículo e foram em direções diferentes pela via pública. O depoente foi ao encontro de uma jovem que tinha uma bolsa, que foi atirada em uma residência. O depoente fez a abordagem e a moça disse que tinha uma arma na bolsa. A bolsa foi apreendida, em seu interior havia um revólver 32 com seis munições intactas. Os indivíduos confirmaram que tinham efetuado o roubo do veículo. Foram localizados um celular e uma correntinha de ouro da vítima. Estavam na posse da menor. A bolsa estava com a menor, que foi quem o depoente abordou. Foi o Sargento Monteiro quem abordou o réu Igor. O Soldado Ferreira, motorista, abordou a ré Thabata. Todos confessaram que haviam praticado o roubo. Não sabe precisar, mas acredita que a abordagem ocorreu pouco tempo após o roubo, cerca de meia hora. Não conversou com a ré Thabata, não se recorda se ela apresentou alguma versão. O réu confessou que estava dirigindo o carro, mas o depoente não viu se de fato era ele quem o conduzia. Não conseguiu identificar qual dos indivíduos era o motorista quando desceram do carro e saíram correndo.

Interrogado em Juízo, Igor Barbosa Nunes relatou que não havia criança, era uma pessoa maior de idade, porém, de estatura baixa. O réu confessa a prática do crime e está arrependido. A ré Thabata e a adolescente estavam perto, mas foi o interrogando quem praticou o assalto. A ré e a adolescente não imaginavam que o réu cometeria o assalto. O outro rapaz encostou perto do carro e tentou abrir a porta. O interrogando se aproximou, a vítima abriu a porta. Pegaram os pertences da vítima, entraram no carro e foram embora. A vítima deixou tudo no banco do carro, o interrogando não foi atrás dela para buscar a chave do carro. Achou que todos os bens pertenciam à mesma vítima. Entraram no carro, a adolescente, Thabata e o outro rapaz maior de idade. O interrogando dirigiu o carro. O interrogando e Thabata são amigos. Thabata entrou no carro pois estavam juntos e próximos. O interrogando é esposo da adolescente. A adolescente sabia que ia ter o roubo. O interrogando está bastante arrependido. Não moram perto de onde foi o roubo. Estavam no local “dando uma volta”. Os quatro estavam a pé, juntos. Decidiram praticar o roubo quando estavam indo embora. A arma de fogo estava com o interrogando. A arma era do outro rapaz que estava com eles, o de estatura menor. Viram a vítima estacionar o carro, do outro lado da rua. A adolescente também não sabia que o roubo seria praticado. Acredita que a adolescente confessou a prática do roubo por ser sua esposa e querer ajudá-lo. O celular da vítima foi encontrado com o interrogando. No momento, o réu acabou dando o celular para a adolescente. No momento da prisão o celular estava com a adolescente. O interrogando passou a bolsa para ela quando avistaram a viatura. O interrogando iria vender o carro para comprar mantimentos. Encontraram com o outro rapaz “de maior” no Centro de Santo André. Ele chamou o interrogando para praticar o roubo. O interrogando “acabou indo no embalo”, pois estava passando necessidade em casa. Praticou o delito porque passava necessidades em casa, sem alimentação, esposa grávida. Está arrependido. Não tinha ninguém da família que pudesse ajudar. Perdeu o emprego por conta da pandemia. Não sabiam da rotina da vítima. Foi escolhida aleatoriamente. Nunca andou com a arma, somente utilizou no

momento do roubo.

Interrogada em Juízo, Thabata da Cruz permaneceu em silêncio.

Os elementos de cognição produzidos demonstram, com segurança, que o réu Igor, em concurso de agentes e na companhia da adolescente G. B. da S., mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu automóvel, escapulário de ouro e telefone celular que estava na posse da vítima Matheus. É o que se extrai da prova oral produzida, bem como da oitiva informal da adolescente G. B. da S., perante o Ministério Público (f. 212). Contudo, não é possível o reconhecimento da prática de dois crimes de roubo, pois as circunstâncias não denotam que o réu tinha ciência de que vulnerava patrimônios distintos. Entendimento contrário desaguaria em responsabilidade penal objetiva, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. No mais, Igor corrompeu a adolescente G. B. da S., em razão de com ela ter praticado a infração penal em tela, a qual tem natureza hedionda (art. 157, § 2º-A, I, do CP, c.c. art. 1º, II, "b", da Lei n. 8.072/90). Destaca-se que se trata de crime formal (Súmula STJ 500), sendo desnecessária prova da efetiva corrupção. Quanto à participação de criança não identificada, a prova oral produzida não permite extrair a certeza necessária de sua efetiva existência, de modo que a absolvição, por insuficiência de provas, é a medida que se impõe. Por fim, constata-se que o réu Igor confessou a autoria delitiva, afirmando-se arrependido.

Entretanto, quanto à ré Thabata, a prova produzida em Juízo é insuficiente para subsidiar o juízo condenatório positivo. A vítima não relatou em que teria consistido sua conduta, apenas disse que a viu, junto com outra mulher, nas proximidades. Por sua vez, os policiais militares afirmaram que a abordaram depois de a ré ter descido do automóvel e tentado fugir, porém, nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado em sua posse. Assim, em que pese a imputação contida na denúncia, a prova produzida não foi suficiente para demonstrar em que teria consistido a participação da ré Thabata durante a ação delitiva, de modo que a absolvição por insuficiência de provas, em relação a todos os crimes é a solução adequada.

Sendo típicos e antijurídicos os fatos, bem como culpáveis os agentes, a condenação de Igor, pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores majorada, é a medida adequada.

Passa-se à dosimetria, nos termos dos artigos 59 e 68, ambos, do CP, em relação a cada um dos réus.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Assim, FIXO a pena-base do crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a pena do crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes. Presente atenuante da confissão, que não pode ser valorada, pois a pena se encontra no mínimo legal. Assim, FIXO a pena intermediária do crime de roubo em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e a pena do crime de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, em relação ao roubo, presentes as majorantes do concurso de agentes (1/3) e do emprego de arma de fogo (2/3) e, em relação ao crime de corrupção de menores, presente a majorante da prática de crime hediondo (1/3).

Ausentes causas de diminuição de pena. Assim, FIXO a pena final do crime de roubo em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa e do crime de corrupção de menores em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Considerando que os três crimes foram praticados em concurso formal, deveria incidir a respectiva majorante no patamar de 1/6, sobre a maior das penas impostas. Contudo, a soma das penas é mais favorável ao réu, devendo incidir o cúmulo material benéfico (art. 70, parágrafo único, do CP). Assim, FIXO a pena definitiva em 10 (dez) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa.

Ausente prova das condições econômicas do réu, FIXO o dia-multa no mínimo legal, ou seja, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Diante do montante de pena, da ausência de condições judiciais desfavoráveis e da primariedade, FIXO o regime inicial FECHADO, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do

CP. DEIXO DE APLICAR o art. 387, § 2º, do CPP, pois fixado o regime inicial mais benéfico possível.

Diante do montante de pena, NEGÓ a substituição por restritivas de direito (art. 44, do CP) e a concessão do sursis (art. 77, do CP).

### III - DISPOSITIVO

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão penal acusatória para: 1) ABSOLVER o réu IGOR BARBOSA NUNES da imputação de prática do crime previsto no art. 157, caput, c.c. art. 157, § 2º, II, c.c. art. 157, § 2º-A, I, todos do CP, em relação à vítima Antônio Marcos Trevisan, e do crime previsto no art. 244-B, do ECA, em relação à criança não identificada, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 2) ABSOLVER a ré THABATA DA CRUZ da imputação que lhe foi feita, nos termos do art. 386, VII, do CPP 3) CONDENAR IGOR BARBOSA NUNES à pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, em valor unitário mínimo, por incurso no art. 157, caput, c.c. art. 65, III, "d", c.c. art. 157, § 2º, II, c.c. art. 157, § 2º-A, I, todos do CP, e art. 244-B, caput, c.c. art. 244-B, § 2º, na forma do art. 70, parágrafo único, do CP.

Custas na forma do art. 4º, § 9º, da Lei Estadual n. 11.608/03. CONCEDO a Justiça gratuita e SUSPENDO a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Não tendo havido contraditório efetivo sobre a questão, deixo de fixar o valor mínimo de reparação (art. 387, IV, do CPP).

O fumus commissi delicti decorre da sentença condenatória. O periculum libertatis remanesce. Os fatos são dotados de acentuada gravidade concreta (prática de roubo, com emprego de arma de fogo com numeração suprimida e municiada, em concurso de agentes e envolvendo menor de idade). Esse contexto revela a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Assim, NEGÓ ao réu Igor o direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso. Caso seja interposto e recebido recurso, EXPEÇA-SE guia de execução provisória.

Diante da absolvição, CONCEDO à ré Thabata o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade. EXPEÇA-SE o alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, ANOTE-SE a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, expedindo-se a competente guia para início da execução.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Santo André, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA